

1500416-92.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... que foram acionados por conta de um roubo, ocorrido por volta das 20h. Foram levados celulares, óculos e dinheiro. As vítimas informaram que iriam rastrear os aparelhos. Logo em seguida, entraram em contato novamente, informando o local onde os indivíduos estavam. Os réus estavam detidos pelas vítimas. Os acusados confirmaram que praticaram o roubo e indicaram onde estava a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332 - Sao Miguel Arcanjo-SP - CEP 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 10h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500416-92.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELSON MARTINS DE PROENÇA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

JOELSON MARTINS DE PROENÇA e MAICON ERCIO CANHOTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, por 7 vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, agindo em concurso e após prévio ajuste subtraíram, em proveito da dupla, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 2 pares de óculos da marca Ray Ban, 7 aparelhos telefônicos (1 Iphone 7, 1 Iphone 8, 1 Xiaomi, 2 da marca Samsung, e um da marca Motorola), bens estes avaliados em R\$11.950,00, além de R\$252,00, pertencentes às vítimas Gustavo Henrique Cursino de Campos, sua esposa, sogros e cunhados, que também foram mantidas em poder dos denunciados, mediante restrição de liberdade.

Narra a inicial, que os denunciados ingressaram no imóvel e, expondo uma arma de fogo, renderam, em primeiro lugar, Gustavo. Os acusados diziam que, se não fizesse o que eles queriam, todos na casa seriam mortos.

Em seguida, os outros parentes da vítima também foram rendidos e presos num dos quartos que guarnece o imóvel. Constantemente os ofendidos eram ameaçados por um dos denunciados, que empunhava e apontava uma arma de fogo. Consta, ainda, que os denunciados subtraíram os objetos supracitados por cerca de quinze minutos e deixaram o local.

As vítimas, ao perceberem a fuga dos assaltantes, conseguiram sair do quarto onde estavam presos, uma vez que Poliana, cunhada de Gustavo, tinha uma chave reserva da porta do cômodo.

A Polícia Militar foi acionada, e a vítima passou a rastrear seu aparelho celular, logrando, assim, obter a localização exata dos assaltantes.

Recebida a denúncia (fls. 131/132), os réus foram citados (fls. 170 e 172) e ofertaram resposta à acusação (fls. 220/226). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas arroladas e os réus interrogados, tudo por meio da ferramenta Teams.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório. E no caso de condenação, seja reconhecida as confissões como atenuante e as penas no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva resta comprovada nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo auto de entrega (fls. 19/20), pelo laudo pericial de (fls. 145/149), bem como pela prova colhida em juízo.

Restam, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria do delito, e respectiva responsabilidade criminal dos acusados, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreada.

A autoria criminal está, igualmente, caracterizada.

A vítima Andressa Silvério Terra França de Campos, disse que se recorda do fato; que mora em Itapetininga, mas estavam na casa de seus pais, em São Miguel Arcanjo. Era noite, quase escuro, e seu marido estava na sala. Os bandidos entraram rendendo o seu marido. Nesse instante, a vítima estava dando banho em sua filha, bem longe da sala. Afirmou que ouviu gritos, e percebeu que era um assalto, uma vez que os réus exigiam joias, diziam que iam atirar e mandavam todos se abaixarem. Diante disso, a ofendida se trancou no banheiro, mas, logo depois, um deles percebeu que tinha alguém no banheiro, principalmente por causa do choro da sua filha. Então, um deles passou a arrombar a porta. A vítima afirmou que ficou com medo e, temendo por eles estarem armados, abriu a porta e se rendeu. Disse que foi encaminhada a um quarto, onde estavam seus parentes também rendidos. Alegou que os réus apontavam armas para sua cabeça e para sua filha. Disse que eles gritavam para dar dinheiro, celular e joias. Indagada, respondeu que, após todos os celulares serem entregues, os réus reviraram a casa inteira e pegaram dinheiro espalhado pela casa, além de óculos de sol. Em seguida, ordenaram que se trancassem no quarto, enquanto fugiam do local. Após a fuga, sua irmã, que tinha a chave do quarto, conseguiu destrancar a porta. Indagada, disse que foi subtraído óculos de sol e um celular. Alegou que os réus foram localizados após o rastreamento dos aparelhos celulares. Disse que conseguiu acessar um aplicativo que permitia apurar a localização de seu telefone. O primeiro ponto constatado era da casa da mulher de um deles. A polícia foi até o local e não encontrou os acusados. Feito o mesmo procedimento no celular de seu pai, lograram encontrar os acusados no Rio Acima. Disse que a Polícia recuperou todos os aparelhos e parte do dinheiro subtraído.

A vítima Gustavo Henrique de Campos, disse que estava deitado na sala da casa de sua sogra, quando os réus entraram armados e gritando, botando o terror. Eles indagaram se tinha mais gente. A vítima pedia calma, preocupado com a integridade de seus familiares. Os denunciados “tocaram o terror” e prenderam todos no quarto. Eles exigiam dinheiro, joias e tudo que pudesse ser subtraído. Após render os presentes, subtraíram os objetos e fugiram. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que sua cunhada tinha a chave dentro do quarto, e tinha mais um aparelho celular. Após a saída dos réus, conseguiram localizá-los pelos aparelhos. O primeiro ponto era de uma namorada ou mulher de um dos réus. Acreditam que parte do

dinheiro ficou nesse primeiro local. Houve o rastreamento de outro ponto, num ranchinho, onde a Polícia conseguiu localizar os réus e prendê-los. Disse que os acusados estavam com os rostos cobertos. Indagado, disse que não houve reconhecimento, pois não quis olhá-los de perto. Alegou que apenas um estava armado. Questionado, respondeu que, fora o psicológico, não houve outras agressões. Afirmou que seu celular foi subtraído e recuperado.

A vítima José Antônio Terra França, disse que se recorda do roubo. Afirmou que o fato ocorreu num domingo, à tarde. Estavam reunidos seus dois genros em sua casa. À tardezinha, por volta das 19h, o portão estava encostado e a porta aberta. Os bandidos entraram e renderam seu genro, que estava na sala assistindo televisão. Ele foi conduzido a um quarto onde estava seu outro genro e uma de suas filhas. Sua outra filha, estava banhando sua neta. A vítima estava na cozinha. Ao perceber o barulho de gente falando, foi ver o que houve, e foi rendido pelos réus, que exigiam dinheiro e joias. Disse que foi empurrado com a arma até o quarto, onde estavam os familiares. Alegou que sua esposa também sofreu vítima. Afirmou que é diabético, tem pressão alta e, por ser obeso, não tinha condição de ficar de joelhos. Um dos réus chegou até a puxar o gatilho, mas a arma não funcionou. Depois de tudo isso, foram trancados no quarto. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que os dois estavam com rostos cobertos. Disse que tentou reconhecer os réus na Delegacia. Após a saída dos bandidos, sua filha, que tinha outra chave, conseguiu abrir a porta do quarto. A Polícia foi acionada e chegou em cerca de 10 minutos. Alegou que foram subtraídos cerca de sete ou oito celulares, além do dinheiro dado para a poupança de sua neta, cerca de quatrocentos ou quinhentos reais. Uma de suas filhas conseguiu jogar seu telefone embaixo da cama. Após a saída dos réus, conseguiram rastrear os endereços onde os telefones subtraídos estavam. Enunciou que passou os endereços aos policiais, e que os acusados foram localizados numa chácara situada no bairro Rio Acima. Os aparelhos foram recuperados, e todos encaminhados para Itapetininga. Questionado, respondeu que a ação delitiva durou cerca de 15 minutos. Disse que os acusados foram presos por volta das 22h, cerca de três horas depois do fato.

A vítima Silvia Sidnei Neves Silvério da França, disse que se recorda do roubo; que já era noite, quando os dois entraram pela porta da sala, rendendo seu genro. Afirmou que estava no corredor, quando foi rendida pelos assaltantes. Também foram rendidos sua filha, sua neta e outro genro. Alegou que sua outra filha banhava sua netinha, mas também foi rendida. Todos foram colocados num dos quartos da casa. Relatou que um dos acusados apontava a arma para a cabeça de sua netinha, e ordenava que era para fazê-la parar de chorar. Enquanto isso, o outro rapaz pegou todos os celulares que viu pela frente. Afirmou que eles não se interessaram pelo notebook. Afirmou que teve seu celular roubado. Indagada, disse seus genros acionaram a Polícia, e uma de suas filhas conseguiu rastrear dois dos aparelhos subtraídos. Seus genros e alguns amigos foram até o local e tentaram fazer com que os réus saíssem de casa. Os denunciados saíram, acreditando que era a Polícia, que chegou ao local também.

A vítima Polyana Silvério Terra França, durante a instrução, afirmou que se recorda do fato. Relatou que estava com seu marido no quarto, situado no fundo da casa. Disse que viu uma movimentação estranha. Seu cunhado estava com as mãos na cabeça, rendido por um cara encapuzado que lhe apontava uma arma. Disse que era uma dupla. Um deles, armado, rendeu todos os ocupantes da casa no quarto, enquanto o outro roubava os aparelhos celulares. Reiterou os relatos anteriores, acerca do procedimento em relação a cada um de seus familiares. Afirmou que eles apontavam a arma para a cabeça de todos, inclusive para sua sobrinha, que tinha pouco mais de um ano de idade. Indagada, respondeu que os acusados estavam com moletom de capuz. Afirmou que não dava para ver o rosto, apenas a compleição física. Disse que um dos acusados chegou a puxar o gatilho contra seu pai, mas, pela graça de Deus, ou por ausência de munição, o disparo não ocorreu. Indagada, relatou que, associou rapidamente que se tratava de um assalto, e o colocou embaixo da cama. Pelo seu aparelho conseguiu obter duas localizações, uma na cidade e outra onde eles foram encontrados. Disse que a ação durou cerca de 20 minutos. Alegou que conseguiu rastrear os demais aparelhos durante 30 minutos. Em seguida, a Polícia foi acionada

e se deslocaram até o sítio onde eles estavam escondidos.

A testemunha Roberto Rodrigues de Oliveira Júnior, policial militar, durante a instrução, afirmou que se recorda do fato. Disse que foram acionados na residência, logo após o roubo. Foram colhidas as informações e lavrado o boletim de ocorrência. Ato contínuo, começaram a se diligenciar em patrulhamento para possível localização dos roubadores. Afirmou que foram acionados via 190, uma vez que os familiares conseguiram localizar o sinal de um dos celulares subtraídos. No local, as vítimas já haviam detido os indivíduos com os parte dos pertences. Indagados, eles indicaram onde estavam os outros objetos, no interior da residência, e que a arma estava num galpão à frente. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que os acusados chegaram a admitir a prática do roubo. Às perguntas da Defesa, relatou que as vítimas já haviam detido os indivíduos. Os militares apenas o algemaram e os colocaram na viatura. Indagado, disse que a arma não estava municiada no momento da apreensão, e não foi apresentada munição.

A testemunha Carlos Alberto de Queiroz, policial militar, durante a instrução, respondeu que se recorda da prisão em flagrante dos réus. Alegou que foram acionados por conta de um roubo, ocorrido por volta das 20h. Foram levados celulares, óculos e dinheiro. As vítimas informaram que iriam rastrear os aparelhos. Logo em seguida, entraram em contato novamente, informando o local onde os indivíduos estavam. Os réus estavam detidos pelas vítimas. Os acusados confirmaram que praticaram o roubo e indicaram onde estava a arma. Às perguntas da Defesa, respondeu que os dois acusados estavam sentados, ao lado da vítima. Disse que, a presença policial, não houve briga. Questionado disse que a arma não estava municiada. Afirmou que Joelson já é conhecido no meio policial, e não conhece o outro.

Em seu interrogatório, o réu Maicon Ércio Canhoto, disse que a acusação é verdadeira. Disse que estava na chácara dormindo, quando foi chamado pelo corréu para fazer o roubo. Afirmou que não tinha nada planejado. Indagado, disse que estava empunhando a arma. Alegou que levou celulares e dinheiro. Disse que não tem outra passagem, e trabalha como pedreiro. Afirmou que já teve registro de embriaguez ao volante. Às perguntas da Defesa, respondeu a arma não tinha Munição.

Em seu interrogatório o réu Joelson Martins de Proença, disse que a acusação é verdadeira. Afirmou que tinha saído de casa, na cidade, e foi até a chácara de sua família, onde o corréu residia. Disse que convidou Maicon para fazer o assalto. Alegou que viram a casa do José Antônio, e que o conhecia por ser ex-prefeito da cidade. Alegou que rendeu o genro de José e todo mundo. Exigiram dinheiro e joias. Deixou Maicon vigiando as vítimas no quarto. Alegou que fez busca pela casa, apoderando-se de dinheiro e celulares. Alegou que trancou a família no quarto e, em seguida, ordenou que somente tentassem arrombar a porta passados dez minutos da fuga. Alegou que foram para a casa da cidade, onde avisou sua esposa sobre o assalto. Deixou dois aparelhos celulares no local, e se dirigiram até a chácara. Afirmou que estava no banho e disse que Maicon o avisou que havia chegado uma viatura, além de um HB20 e uma camionete. Desceram algumas pessoas. Os policiais ordenaram às vítimas e outras pessoas – cerca de dez ao total – a tentar render o interrogado e o comparsa. Em seguida, a viatura deixou o local. Afirmou que as pessoas que ficaram estavam armadas, inclusive com uma 12. Disse que foram ameaçados, caso não saíssem. Disse que se renderam, pois eles disseram que iam colocar fogo na casa. Avistou as pessoas jogando gasolina, extraída de seu fusca, no imóvel. Enunciou que tentou diálogo com as vítimas, sem sucesso. Uma das vítimas disse que tinha diálogo e, então, abriu a única porta que dava acesso à casa. Em seguida, conseguiu contar doze pessoas que lhe apontaram a arma. Afirmou que foi agredido por todos, inclusive pela vítima Gustavo e um parente seu, os únicos que não estavam encapuzados. Alegou que atiraram contra o porão, onde Maicon estava. Afirmou que continuou sendo espancado, quando gritou para Maicon se entregar. Os indivíduos o ordenaram ao correu que entregasse os objetos. Maicon também foi espancado. A vítima e seus comparsas colocaram armas em suas bocas e chegaram a efetuar disparos em direção aos seus pés. Em seguida, disseram que iriam matar o interrogado e seu cúmplice. Porém, a polícia retornou ao local. As pessoas jogaram as armas no mato e tiraram os capuzes. Em seguida, chegaram outras viaturas. Alegou

que as vítimas deram mais de 50 tiros, o que motivou vizinhos a acionar a polícia. Alegou que confessou o roubo e indicou que na casa da cidade estavam dois celulares e óculos. Por fim, foram conduzidos para Itapetininga. Pontuou que, antes de sair, as pessoas afirmaram que tinham conhecidos na cadeia e que se voltassem a mexer com eles, daria problema. Alegou que o Delegado e os policiais não deram chances para se defenderem. Sobre o exame de corpo de delito, alegou que chegou a exibir os ferimentos ao perito.

As confissões harmonizam-se com os elementos de prova carreados aos autos.

As vítimas, sempre coesas em seus depoimentos, relataram com detalhes o roubo com o emprego de arma de fogo e, ao perceberem a fuga dos assaltantes, conseguiram sair do quarto onde estavam presas e, após o rastreamento de um dos aparelhos celular, os denunciados foram localizados e presos na posse dos bens furtados.

As causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo, ao concurso de duas pessoas e à restrição de liberdade das vítimas ficam reconhecidas.

A prova testemunhal produzida bem demonstra que os acusados praticaram o roubo (art. 157 do CP), numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, enquanto Maicon portava a arma de fogo para subjugar as vítimas, Joelson, por sua vez, era o responsável em arrecadar os objetos (§ 2º inciso II); reconhecido o emprego de arma de fogo conforme auto de exibição de (fls. 18) (§2º-A, inciso I); e, revelada a privação de liberdade, tendo as vítimas sido trancadas em um quarto da residência (§2º inciso V), nesse sentido os depoimentos das vítimas e dos policiais.

Assim, ação em consonância com Jurisprudência do STJ acerca do tema, conforme REsp 933584/RS:

Causa de aumento de pena – restrição da liberdade da vítima – tempo juridicamente relevante. “O inciso V do §2º do art. 157 do CP exige, para a sua configuração, que a vítima seja mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos.” REsp 933584/RS.

Note-se, com a entrada em vigor das novas majorantes do § 2º-A (Lei nº 13.654/18), se o roubo for cometido em circunstâncias que correspondam às majorantes dispostas nos dois parágrafos, ao juiz é possível aplicar os dois aumentos, conforme as finalidades da pena e as circunstâncias do caso concreto, seguindo o princípio da incidência isolada (o segundo aumento recai na pena precedente, não na já aumentada). Assim, num roubo cometido em concurso de pessoas com privação da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, o juiz pode fazer incidir os aumentos de 1/3 (respeitada a S. 443, STJ), por um dos dois aumentos do § 2º e de 2/3 pelo emprego do artefato, além disso, é possível se utilizar do aumento sobressalente para a exasperação ou agravamento da pena a depender da circunstância corresponder à primeira ou segunda fase de dosimetria, conforme também a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.

CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.

UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que

as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA.

MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA.

PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA.

OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES.

DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO

LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO.

ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

(HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020).

Presente o concurso formal, porquanto a ação atingiu 07 (sete) patrimônios

distintos, uma vez subtraídos bens dos seis adultos presentes no local, além de valores em espécie pertencente a uma das menores que estavam no imóvel. Uma questão que salta aos olhos, foi a parte final de alguns depoimentos, sítio o da vítima Silvia: "seus genros e alguns amigos foram até o local e tentaram fazer com que os réus saíssem de casa"; do policial militar Roberto: "afirmou que as vítimas já haviam detido os indivíduos". Assim como do réu Joelson: "foram rendidos e espancados pelas vítimas, que inclusive colocaram armas em suas bocas e chegaram a efetuar disparos em direção aos seus pés."

Ou seja, não é crível, que as vítimas amedrontadas e para além do enorme desgaste emocional ocasionado pelos roubadores no momento do delito, tenham rumado até a propriedade rural onde se encontravam os réus e estes simplesmente tenham se entregado. Assim, diante de uma possível autotutela ilícita, é dever do Poder Judiciário, como poder estatal e também como observador do cumprimento da ordem e das leis, encaminhar tais fatos graves para a apuração adequada.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosar as penas impostas nos termos do art. 68 e 59 do CP.

Em relação ao JOELSON MARTINS DE PROENÇA:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra outros envolvimento criminais (fls. 56/71), ostentando em seu prontuário condenações definitivas, já decorrido o período depurador, o que configura maus antecedentes. E nesta hipótese, em que a condenação transitada em julgado utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes é diferente da utilizada para o reconhecimento da reincidência não há que se falar em bis in idem. Tal fenômeno só ocorreria caso a mesma condenação fosse utilizada para o reconhecimento das duas circunstâncias desfavoráveis ao réu. Anoto que a culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do agente, merece especial reprovação, tendo em vista que o condenado agiu com frieza e crueldade, inclusive ameaçando atirar na criança que estava chorando. E deve ser relevada a consequência do crime, pois as vítimas demonstraram de modo claro em audiência o trauma decorrente da ação criminosa. Por fim, utilizo também, como fundamentado alhures, a causa de aumento sobressalente do concurso de agentes para exasperação da pena nesta fase, como explanado em fundamentação acima. As referidas circunstâncias tornam ainda mais graves as condutas do agente e atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e também a agravante da reincidência específica (fl. 70), conforme processo nº 0025681-09.2009.8.26.0114, com data fim da execução prevista em 21/12/2019. Desta forma, tratando-se de réu reincidente específico deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Além disso, na data do fato à vítima José Antonio Terra França, possuía idade acima de sessenta anos (fls. 139), ensejando a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, h, do Código Penal. Há no STF decisões segundo as quais a reincidência prepondera sobre a confissão: "A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal" (RHC 141.519/SC, j. 31/08/2020). Fixo a pena intermediária em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas a privação da liberdade da vítima e ao porte de arma de fogo. Desta feita, aplico as frações de aumento de 1/3 (§2º, inciso V) e 2/3 (§2º-A, inciso I). Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas

nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Reconheço as causas de aumento, seguindo o princípio da incidência isolada, conforme acima explicitado. Dessa forma, passo a dosar as penas em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Concurso Formal

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, neste sentido: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considero o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 2/3, vez que 7 (sete) delitos foram praticados. Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, fixo a pena em definitiva no patamar de 32 (trinta e dois) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelo réu (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Em relação ao MAICON ERCIO CANHOTO:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra uma condenação definitiva que será valorada na próxima fase (fls. 78/82). Anoto que a culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do agente, merece especial reprovação, tendo em vista que o condenado agiu com frieza e crueldade, inclusive ameaçando atirar na criança que estava chorando. E deve ser relevada a consequência do crime, pois as vítimas demonstraram de modo claro em audiência o trauma decorrente da ação criminosa, por fim, utilizo também, como fundamentado alhures, a circunstância do concurso de agentes para exasperação da pena nesta fase, como explanado acima. As referidas circunstâncias tornam ainda mais graves as condutas do agente e atendendo aos

critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, Sopeso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme processo nº 0028553-21.2014.8.26.0114, com data do trânsito em julgado para a defesa em 14/03/2016, (fls. 78/82). No mais, na data do fato à vítima José Antonio Terra França, possuía idade acima de sessenta anos (fls. 139), ensejando a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, h, do Código Penal. Fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas a privação da liberdade da vítima e porte de arma de fogo. Desta feita, aplico as frações de aumento de 1/3 (§2º, inciso V) e 2/3 (§2º-A, inciso I). Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Reconheço as causas de aumento, seguindo o princípio da incidência isolada, conforme acima explicitado. Dessa forma, passo a dosar as penas em 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

Concurso Formal

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considero o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 2/3, vez que 7 (sete) delitos foram praticados. Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, fixo a pena em definitiva no patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa. Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de

liberdade aplicada, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelo réu (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus JOELSON MARTINS DE PROENCA e MAICON ERCIO CANHOTO, já qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, por 7 vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 32 (trinta e dois) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial fechado, para o réu Joelson; e as penas de 24 (vinte e quatro) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial fechado, para o réu Maicon.

Não poderão recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante a instrução penal, se soltos poderão voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável conceder aos réus que responderam o processo preso o direito de recorrer em liberdade, se lhe foram impingidas pena privativa de liberdade. Some-se isso ao fato de que neste momento, com maior segurança para a prisão, há sentença penal condenatória contra os acusados. Por fim, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou. Recomenda-se os réus na prisão em que se encontram. Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento.

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos. Serão condenados, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Arbitro, desde já, os honorários da advogada nomeada (fls. 210). Expeça-se a respectiva certidão.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Quanto a arma apreendida de (fls. 18), autorizo a DESTRUIÇÃO, nos termos do provimento. Servindo de OFÍCIO Delegacia de Polícia.

Determino que encaminhe cópia desta sentença com cópia da mídia de audiência à Delegacia de Polícia para providencias necessárias aos parágrafos em negrito do relatório.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 11 de abril de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA